

仲裁规则, 本案符合简易程序, 由一名仲裁员独任仲裁。问题在于, 本案应当根据当事人的约定适用合议制还是根据仲裁规则适用独任制? 根据《仲裁法》第 43、44 条规定, 仲裁庭的组成方式(独任制或者合议制)由当事人约定, 当事人没有约定的, 由仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序确定。本案当事人明确约定适用合议制, 故不能根据仲裁规则适用简易程序独任审理, 所以本案仲裁委决定适用简易程序独任审理违反法定程序, 当事人可以以此为由申请撤销仲裁裁决, D 选项正确。当然, 就算本案适用独任制, 独任仲裁员也应当由双方当事人共同选定或者共同委托主任指定, 只有当事人没有选定的情况下才能由仲裁机构主任指定, 本案由仲裁委直接指定张律师担任仲裁员的做法违反法定程序, 故当事人可以以张律师不是自己选定为由申请撤销仲裁裁决的, C 选项正确。其次, 当事人申请撤销仲裁裁决, 法院受理后应当组成合议庭对当事人的申请进行审查, 不存在独任审查的问题, 故 A 选项错误。最后, 在撤销仲裁裁决程序中, 如果发现仲裁裁决所依据的证据是伪造的或者对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的, 可以通知仲裁庭重新仲裁, 可见通知重新仲裁的情形仅限于伪造或者隐瞒证据, 而本案中不存在伪造或者隐瞒证据的情形, 故不能通知仲裁庭重新仲裁, B 选项错误。

综上所述, 本题答案为 CD。

[命题思路与常见错误分析] 本题涉及仲裁简易程序的适用, 很多仲裁机构的仲裁规则都有规定简易程序的适用条件(如标的额不足 100 万元的, 适用简易程序), 但根据仲裁规则适用简易程序的前提是当事人没有作出相反约定。当然, 就算同学们不知道这个规则, 也可以根据仲裁法中的基本原理进行分析。根据《仲裁法》第 43、44 条规定, 仲裁庭的组成方式(独任制或者合议制)由当事人约定, 当事人没有约定的, 由仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序确定。故当事人对于仲裁庭的组成方式有选择权, 本案中既然当事人明确约定适用合议制, 就不能根据仲裁规则适用简易程序独任审理。

背下来:

1. 当事人对仲裁庭的组成方式(独任制或者合议制)有选择权, 故根据仲裁规则适用简易程序独任审理的前提是当事人没有作出相反约定。
2. 对撤销仲裁裁决的申请, 法院应当组成合议庭审查。
3. 在撤销仲裁裁决程序中, 只有伪造、隐瞒证据两种情形法院才能通知重新仲裁。

325. 甲省乙市的某仲裁委员会就 S 公司与 F 公司的买卖合同纠纷作出裁决。S 公司认为仲裁程序违反法律规定, 向乙市中院申请撤销仲裁裁决。乙市中院合议庭经过审查后认为符合撤销条件, 经过报核后作出撤销仲裁裁决的裁定, 关于撤销仲裁裁决的裁定, 下列说法正确的是? (2021 金题-2-4-40, 多)

- A. F 公司对撤销仲裁裁决的裁定不服, 可以申请省检察院抗诉
- B. 撤销裁决应当根据高院的审核意见作出
- C. 撤销裁决应当根据乙市审委会的审核意见作出
- D. F 公司对撤销裁决不服的, 可以就买卖合同另行起诉

[分析与思路] 本题考查仲裁裁决的撤销。首先, 法院作出撤销仲裁裁决的裁定后, 没有救济途径, 当事人可以通过起诉或者重新达成仲裁协议申请仲裁的方式解决纠纷, 故本题 A 选项错误, D 选项正确。

B、C 选项涉及撤销仲裁裁决的报核程序。根据《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》^①, 首先, 中院拟作出确认仲裁协议无效、撤销或者不予执行仲裁裁决裁定的, 应当经过报核程序。因为这些裁定都将会否定仲裁(确认仲裁协议无效——当事人不能再根据该仲裁协议申请仲裁; 撤销、不予执行仲裁裁决——仲裁裁决被否定), 一是因为这些裁定一经作出即生效, 没

^① 《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》, 2017 年 12 月 26 日公布, 经 2021 年 11 月《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定〉的决定》修改, 自 2022 年 1 月 1 日施行。

有救濟途徑，如果出現錯誤可能損害仲裁的公信力且不利於仲裁事業的發展；二是因為這些裁定生效後，當事人只能通過重新達成仲裁協議申請仲裁或者向法院起訴的方式解決糾紛，故客觀上可能帶來法院收案量的增加，且增加當事人的訴訟負擔，故法院在作出確認仲裁協議無效、撤銷或者不予執行仲裁裁決的裁決時應當特別慎重。其次，關於具體的報核程序：一般案件報高院審核；但涉外、涉港澳台的案件（影響較大）或者擬以違反公共利益為由撤銷或者不予執行仲裁裁決（裁量空間較大）的，層報最高人民法院審核。本案不是涉外、涉港澳台案件，且不是以違反公共利益為由撤銷仲裁裁決，故中院擬作出撤銷仲裁裁決的，应当向高院報核，根據高院的審核意見作出裁決，B 選項正確，C 選項錯誤。

綜上所述，本題答案為 BD。

總結與歸納：

仲裁司法審查中的報核程序

1. 中院擬作出①確認仲裁協議無效，②撤銷仲裁裁決，③不予執行仲裁裁決等裁定的，應當經過報核程序。

2. 一般應當經過高院審核後按照高院的審核意見作出裁定；如果屬於①涉外涉港澳台案件或者②擬以違反公共利益為由撤銷或者不予執行仲裁裁決的案件，高院擬審核同意的，应当向最高人民法院報核，最高人民法院審核同意後按照最高人民法院的審核意見作出裁定。

326. 甲市 A 區的張某與乙市 B 區的王某簽訂了房屋租賃合同，約定將丙市 C 區的房屋租賃給張某，同時約定因為本合同發生糾紛由甲市的某仲裁委員會仲裁，現在張某拒不支付租金，王某向仲裁委申請仲裁，仲裁委裁決張某向王某支付租金 10 萬元。後張某向甲市中院申請撤銷仲裁裁決，法院認為理由成立，裁定撤銷仲裁裁決。此時王某可以何種方式救濟？（2020 金題-2-4-30，單）

- A. 向 C 區法院起訴
- B. 重新向甲市仲裁委申請仲裁
- C. 向甲市中院申訴，中院院長提交審委會決定對撤銷仲裁裁決的裁定再審
- D. 向省檢察院申請對該撤銷仲裁裁決的裁定

提出抗訴

【分析與思路】 本題考查仲裁裁決被撤銷的法律後果。法院作出撤銷仲裁裁決的裁定後，沒有救濟途徑，當事人可以通過起訴或者重新達成仲裁協議申請仲裁的方式解決糾紛，其原理在於當事人雖然通過仲裁方式解決了糾紛，但是該仲裁裁決被法院撤銷或者不予執行，此時當事人需要尋求一種方式解決原來的糾紛。同時因為該糾紛已經經過了仲裁機構的實體裁決，故原仲裁協議已經失效，所以當事人可以通過起訴的方式解決糾紛，也可以重新達成仲裁協議申請仲裁的方式解決糾紛。如果當事人選擇通過訴訟方式重新解決糾紛，本案屬於不動產租賃合同糾紛，應當由不動產所在地法院即 C 區法院專屬管轄，故 A 選項正確；如果當事人選擇以仲裁方式重新解決糾紛，需要重新達成仲裁協議才能申請仲裁，故 B 選項表述錯誤。當然，撤銷仲裁裁決的裁定不適用再審制度，故 C 選項和 D 選項表述對該裁定啟動再審是錯誤的。

綜上所述，本題答案為 A。

背下來： 仲裁裁決被撤銷或者不予執行後，可以起訴或者重新達成仲裁協議申請仲裁。

深度拓展：

糾紛的解決方式——起訴 or 仲裁？

我們來看三個重點法條：

1. 當事人撤回仲裁申請後反悔或者對方不履行和解協議的——根據原仲裁協議申請仲裁，不能起訴。

2. 仲裁裁決被撤銷後——當事人可以重新達成仲裁協議申請仲裁，或者向法院起訴。

3. 仲裁裁決被不予執行後——當事人可以重新達成仲裁協議申請仲裁，或者向法院起訴。

我們總結一個解題方法：在判斷糾紛到底是起訴還是仲裁，到底是根據原仲裁協議仲裁還是重新達成仲裁協議申請仲裁只需要突破一個關鍵問題：是否存在有效仲裁協議？如果存在有效仲裁協議，當然應當根據仲裁協議申請仲裁，既然存在仲裁協議，當然不能起訴；如果不存在有效仲裁協議，那可以起訴，也可以重新達成仲裁協議申請仲裁。

首先，大家用以上思路掌握三个重点法条。

1. 仲裁中当事人撤回申请后反悔的，纠纷如何解决——根据原仲裁协议申请仲裁，不能起诉。因为此时原纠纷未经实体仲裁，仲裁协议依然有效，存在仲裁协议故只能根据仲裁协议申请仲裁，不能起诉。

2. 仲裁裁决被撤销后，纠纷如何解决——可以起诉，可以重新达成仲裁协议申请仲裁。因为此时纠纷已经经过实体仲裁，原仲裁协议失效，不存在仲裁协议，故可以起诉，也可以重新达成仲裁协议申请仲裁。

3. 仲裁裁决被不予执行后，纠纷如何解决——可以起诉，也可以重新达成仲裁协议申请仲裁。理由同上。

其次，大家可以用以上分析方法分析如下题目：

例 1：甲公司和乙公司签订买卖合同，约定发生纠纷由广州仲裁委仲裁，后来该合同因为违反法律禁止性规定而无效，甲公司欲追究乙公司的违约责任，甲公司应当通过何种方式解决纠纷？起诉？仲裁？

例 2：甲公司和乙公司签订买卖合同，约定发生纠纷由广州仲裁委仲裁，后来甲公司和丙公司合并成立了丁公司，丁公司和乙公司履行合同发生纠纷，丁公司可以通过何种方式解决纠纷？起诉？仲裁？

例 3：张老头和李老头签订房屋买卖合同，约定发生纠纷由广州仲裁委仲裁，合同履行中张老头死亡，张老头的儿子张三和李老头履行合同发生纠纷，张三可以通过何种方式解决纠纷？起诉？仲裁？

例 4：甲公司和乙公司签订买卖合同，约定发生纠纷应当由广州仲裁委仲裁，合同履行中，甲公司把合同权利义务转让给丙公司，丙公司受让合同时声明不接受仲裁条款。后丙公司与乙公司履行合同发生纠纷，可通过何种方式解决纠纷？起诉？仲裁？

分析：

例 1 中，甲公司和乙公司之间存在有效仲裁协议吗？存在！——考点在于仲裁条款效力独立性。既然存在仲裁协议，发生纠纷则应当根据该仲裁协议向广州仲裁委申请仲裁，既然存在仲裁协议，甲公司不能向法院起诉。

例 2 中，丁公司和乙公司之间存在有效仲裁协议吗？存在——考点在于仲裁条款效力的扩张。既然存在仲裁协议，发生纠纷则应当根据该仲裁协议向广州仲裁委申请仲裁，既然存在仲裁协议，丁公司不能向法院起诉。

例 3 中，张三和李老头之间存在有效仲裁协议吗？存在！考点在于仲裁条款效力的扩张。既然存在仲裁协议，发生纠纷则应当根据该仲裁协议向广州仲裁委申请仲裁，既然存在仲裁协议，张三不能向法院起诉。

例 4 中，丙公司和乙公司之间存在有效仲裁协议吗？不存在！——考点在于仲裁协议虽然可以扩张至合同受让人，但受让人声明不接受仲裁条款的除外。既然不存在仲裁协议，故丙公司可以起诉，如果丙公司希望仲裁可以吗？可以，但应当重新达成仲裁协议。故本案丙公司可以起诉，也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁。

一、2017 年

327. 2015 年 4 月, 居住在 B 市 (直辖市) 东城区的林剑与居住在 B 市西城区的钟阳 (二人系位于 B 市北城区正和钢铁厂的同事) 签订了一份借款合同, 约定钟阳向林剑借款 20 万元, 月息 1%, 2017 年 1 月 20 日前连本带息一并返还。合同还约定, 如因合同履行发生争议, 可向 B 市东城区仲裁委员会仲裁。至 2017 年 2 月, 钟阳未能按时履约。2017 年 3 月, 二人到正和钢铁厂人民调解委员会 (以下简称调解委员会) 请求调解。调解委员会委派了三位调解员主持该纠纷的调解。

请回答第 (1) ~ (3) 题。

(1) 如调解委员会调解失败, 解决的办法有:

(2017-3-95, 任)

- A. 双方自行协商达成和解协议
- B. 在双方均同意的情况下, 要求林剑居住地的街道居委会的人民调解委员会组织调解
- C. 依据借款合同的约定通过仲裁的方式解决
- D. 通过诉讼方式解决

[分析与思路] 本题考查多元纠纷解决机制。对于民事纠纷, 当事人可以自行协商达成和解协议解决, 可以请求人民调解委员会组织调解, 可以达成仲裁协议申请仲裁机构仲裁, 也可以提起诉讼。首先本题 A、B 选项正确。C、D 选项中命题老师设置了一个小陷阱, 当事人在合同中约定了仲裁条款——发生纠纷由 B 市东城区仲裁委仲裁, 仲裁机构最低设立在地级市, 区、县没有仲裁机构, 故 B 市东城区没有仲裁委, 故当事人约定的仲裁机构不存在, 仲裁协议无效, 故当事人应当通过诉讼方式解决纠纷, C 选项错误, D 选项正确。

综上所述, 本题答案为 ABD。

[命题思路与常见错误分析] 本题易误选的是

C 选项, 区、县没有仲裁机构, 故约定的仲裁机构不存在, 仲裁协议无效。

(2) 如调解成功, 林剑与钟阳在调解委员会的主持下达成如下协议: 2017 年 5 月 15 日之前, 钟阳向林剑返还借款 20 万元, 支付借款利息 2 万元。该协议有林剑、钟阳的签字, 盖有调解委员会的印章和三位调解员的签名。钟阳未按时履行该调解协议, 林剑拟提起诉讼。在此情况下, 下列说法正确的是: (2017-3-96, 任)

- A. 应以调解委员会为被告
- B. 应以钟阳为被告
- C. 应以调解委员会和钟阳为共同被告
- D. 应以钟阳为被告, 调解委员会为无独立请求权的第三人

[分析与思路] 本题考查人民调解委员会制作的调解协议的效力。人民调解委员会所作调解协议具有法律约束力, 但不具有强制执行力。达成协议后, 双方对调解协议发生争议或者一方不履行调解协议, 当事人可以就调解协议以对方当事人为被告提起诉讼。注意要点有三: 一是就调解协议发生争议或者对方不履行的可以起诉; 二是起诉只能就调解协议起诉, 不能就原纠纷起诉; 三是提起诉讼以对方当事人为被告。故本题 B 选项正确, A、C、D 选项错误。

当然, 从考试解题的角度也能直接排除 A、C、D 选项, A、C、D 选项均提及将人民调解委员会列为被告或者无独三, 肯定是错误的, 人民调解委员会作为一个解决纠纷的机构, 怎么可能把自己变成了纠纷的一方当事人!

综上所述, 本题答案为 B。

(3) 如调解成功, 林剑与钟阳在调解委员会的主持下达成了调解协议, 相关人员希望该调解协议被司法确认, 下列说法正确的是: (2017-3-97, 任)

- A. 应由林剑或钟阳向有管辖权的法院申请
- B. 应由林剑、钟阳共同向有管辖权的法院申请
- C. 应在调解协议生效之日起 30 日内提出申请, 申请可以是书面方式, 也可以是口头方式
- D. 对申请的案件有管辖权的法院包括: B 市西城区法院、B 市东城区法院和 B 市北城区法院

【分析与思路】 本题考查特别程序中确认调解协议效力。首先, 确认调解协议效力应当由双方当事人自调解协议生效之日起 30 日内向有管辖权的法院提出申请。要点如下: 第一是由双方当事人共同提出申请; 第二是应当在 30 日内提出申请; 第三是该申请可以书面提出也可以口头提出。综上所述, A 选项由林剑或者钟阳向有管辖权的法院申请的表述错误, 应当由双方共同向有管辖权的法院提出申请, B 选项正确。C 选项关于确认调解协议效力的申请既可以书面, 也可以口头, 表述正确。D 选项考查确认调解协议效力的管辖法院: 法院邀请人民调解委员会调解的, 由作出邀请的法院管辖; 调解组织自行调解的, 由当事人住所地、标的物所在地以及调解组织所在地的基层法院管辖, 调解协议所涉纠纷应当由中院管辖的, 由相应的中院管辖。本案是调解组织自行调解, 故当事人可以向当事人住所地、标的物所在地或者调解组织所在地基层法院申请确认调解协议效力。其中东城区是当事人林剑住所地、西城区是当事人钟阳住所地、北城区是调解组织所在地, 对确认调解协议效力的申请均有管辖权, 故 D 选项正确。

综上所述, 本题答案为 BCD。

【答案变更提示】 本题原答案为 BC。根据修订后的《民事诉讼法》, 当事人住所地、标的物所在地、调解组织所在地对确认调解协议效力申请均有管辖权, 故 D 选项正确, 故根据新法将答案予以修改。

二、2016 年

328. 住所地在 H 省 K 市 L 区的甲公司与住所地在 F 省 E 市 D 区的乙公司签订了一份钢材买卖合同, 价款数额为 90 万元。合同在 B 市 C 区签订, 双方约定合同履行地为 W 省 Z 市 Y 区, 同时约定如因合同履行发生争议, 由 B 市仲裁委员会仲裁。合同履行过程中, 因钢材质量问题, 甲公司与乙

公司发生争议, 甲公司欲申请仲裁解决。因 B 市有两个仲裁机构, 分别为丙仲裁委员会和丁仲裁委员会 (两个仲裁委员会所在地都在 B 市 C 区), 乙公司认为合同中的仲裁条款无效, 欲向有关机构申请确认仲裁条款无效。

请回答第 (1) ~ (3) 题。

【题干分析】 题目中出现甲公司住所地、乙公司住所地、合同签订地、合同约定履行地, 应该会考查合同纠纷的管辖。然后当事人达成了仲裁协议, 甲公司因为合同纠纷, 拟申请仲裁, 涉及仲裁问题。B 市有两个仲裁委员会, 约定两个以上仲裁机构仲裁的, 当事人可以协议选择一个仲裁机构, 无法协商一致的, 仲裁协议无效。乙公司申请确认仲裁条款无效, 涉及确认仲裁协议效力。故拆解本题考点如下:

(1) 当事人约定了两个仲裁机构, 故当事人可以在丙、丁仲裁委中协议选择一个仲裁委, 如果无法协商一致的, 仲裁协议无效;

(2) 乙公司欲申请确认仲裁协议无效, 应当在仲裁庭首次开庭前向约定的仲裁委 (丙仲裁委和丁仲裁委) 或者仲裁庭申请, 也可以向申请人住所地 (E 市)、被申请人住所地 (K 市)、仲裁协议签订地 (B 市)、仲裁机构所在地 (B 市) 中院申请;

(3) 仲裁协议无效, 本案应当由法院主管, 涉及合同纠纷的管辖权问题。甲公司若提起诉讼, 本案为合同纠纷, 没有专属管辖, 没有协议管辖, 应当由被告住所地或者合同履行地法院管辖, 被告乙公司住所地为 D 区, 合同存在约定履行地 Y 区, 故本案应当由 D 区或者 Y 区法院管辖。

据此分析题目。

(1) 依据法律和司法解释的规定, 乙公司可以向有关机构申请确认仲裁条款无效。关于确认的机构, 下列选项正确的是: (2016-3-95, 任)

- A. 丙仲裁委员会
- B. 丁仲裁委员会
- C. B 市中级法院
- D. B 市 C 区法院

【分析与思路】 本题考查仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议效力产生争议, 可以请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定或者请求法院作出裁定。向法院申请确认仲裁协议效力由申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地、约定

的仲裁机构所在地中院管辖,故本案乙公司可以向丙、丁仲裁委申请确认仲裁协议效力,也可以向K市、E市、B市中院申请确认仲裁协议效力。故A、B、C选项表述正确。而D选项的表述级别管辖错误,我们反复强调,“看见仲裁找中院,除了国内仲裁的保全和证据保全找基层法院”,故确认仲裁协议效力应当找中院,D选项表述错误。

综上所述,本题答案为ABC。

(2) 如相关机构确认仲裁条款无效,甲公司欲与乙公司达成协议,确定案件的管辖法院。关于双方可以协议选择的管辖法院,下列选项正确的是:(2016-3-96,任)

A. H省K市L区法院

B. F省E市D区法院

C. B市C区法院

D. W省Z市Y区法院

【分析与思路】 本题考查协议管辖。对于合同纠纷或者其他财产权益纠纷,当事人可以书面协议选择原告住所地、被告住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地等与争议有实际联系地点的人民法院管辖,但不得违背《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。本案应当由基层法院管辖,且不存在专属管辖问题,故本案当事人可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖,L区和D区分别是甲、乙公司的住所地,C区是合同签订地,Y区是约定的合同履行地,均与争议有实际联系,可以协议选择其管辖。

综上所述,本题答案为ABCD。

(3) 如仲裁条款被确认无效,甲公司与乙公司又无法达成新的协议,甲公司欲向法院起诉乙公司。关于对本案享有管辖权的法院,下列选项正确的是:(2016-3-97,任)

A. H省K市L区法院

B. F省E市D区法院

C. W省Z市Y区法院

D. B市C区法院

【分析与思路】 本案仲裁协议无效,应当由法院主管。关于管辖,本案属于合同纠纷,首先不存在专属管辖,也不存在协议管辖,应当适用法定管辖,即由被告住所地或者合同履行地法院管辖。首先,被告住所地D区法院有管辖权;其次,合同有约定履行地的,以约定履行地为合同履行地,故本案合同的约定履行地Y区法院为合同履

行地法院,有管辖权。

综上所述,本题答案为BC。

329. 甲市L区居民叶某购买了住所在乙市M区的大亿公司开发的位于丙市N区的商品房一套,合同中约定双方因履行合同发生争议可以向位于丙市的仲裁委员会(丙市仅有一家仲裁机构)申请仲裁。因大亿公司迟迟未按合同约定交付房屋,叶某向仲裁委员会申请仲裁。大亿公司以仲裁机构约定不明,向仲裁委员会申请确认仲裁协议无效。经审查,仲裁委员会作出了仲裁协议有效的决定。在第一次仲裁开庭时,大亿公司声称其又向丙市中级人民法院请求确认仲裁协议无效,申请仲裁庭中止案件审理。在仲裁过程中仲裁庭组织调解,双方达成了调解协议,仲裁庭根据协议内容制作了裁决书。后因大亿公司不按调解协议履行义务,叶某向法院申请强制执行,而大亿公司则以调解协议内容超出仲裁请求为由,向法院申请不予执行仲裁裁决。

请回答第(1)~(3)题。

【题干分析】 首先第一句交代商品房买卖合同纠纷约定由位于丙市的仲裁委员会仲裁,且丙市仅有一家仲裁机构,仲裁协议有效,当事人发生纠纷后可以向丙市仲裁委申请。大亿公司以仲裁机构约定不明确为由申请确认仲裁协议无效,显然本案关于仲裁机构的约定是明确的,大亿公司关于仲裁协议无效的主张不能成立,故仲裁委作出仲裁协议有效的决定是正确的。第一次开庭时,大亿公司声称其向丙市中级人民法院请求确认仲裁协议无效,申请中止审理,考点在于对于确认仲裁协议效力,一方向仲裁机构或者仲裁庭提出申请,一方向法院提出申请的,由法院裁定;但仲裁机构或者仲裁庭先于法院接受申请并已经作出决定的,法院不予受理。本案中大亿公司已经向仲裁委申请确认仲裁协议无效,仲裁委已经作出了仲裁协议有效的决定,故大亿公司再次向法院申请确认仲裁协议无效,法院应当不予受理,仲裁委也不会因此而中止审理。仲裁庭组织调解,达成协议后根据调解协议结果制作了裁决书,考点在于仲裁中达成调解协议后应当制作调解书或者根据调解协议的结果制作裁决书。后叶某申请强制执行仲裁裁决书,大亿公司以调解协议超出仲裁请求为由申请不予执行,调解协议可以超出仲裁请求,故大亿公司提出的不予执行的申请不能得到支持。

(1) 大亿公司向丙市中级人民法院请求确认仲裁协

议无效,对此,正确的做法是:(2016-3-98,任)

- A. 丙市中级人民法院应予受理并进行审查
- B. 丙市中级人民法院不予受理
- C. 仲裁庭在法院就仲裁协议效力作出裁定之前,应当中止仲裁程序
- D. 仲裁庭应继续开庭审理

【分析与思路】根据题干分析可知,当事人可以申请法院或仲裁委确认仲裁协议效力,但本案大亿公司已经向仲裁委申请确认仲裁协议无效,仲裁委已经接受申请,并已经作出决定,故对于大亿公司再向法院申请确认仲裁协议效力的,法院不予受理。既然仲裁委已经作出仲裁协议有效的决定,故仲裁庭应当继续开庭审理。

综上所述,本题答案为BD。

(2) 双方当事人于仲裁过程中达成调解协议,仲裁庭正确的结案方式是:(2016-3-99,任)

- A. 根据调解协议制作调解书
- B. 应当依据调解协议制作裁决书
- C. 将调解协议内容记入笔录,由双方当事人签字后即发生法律效力
- D. 根据调解协议的结果制作裁决书

【分析与思路】本题考查仲裁调解后的结案方式。仲裁庭组织调解,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。故本案可以通过根据调解协议制作调解书结案,也可以根据调解协议的结果制作裁决书结案。而C选项中将调解协议内容记入笔录,由当事人签字后即发生法律效力的做法仅仅存在诉讼程序中,在诉讼程序中也仅仅存在于一审程序,故在仲裁中不存在此种结案方式,表述错误。

综上所述,本题答案为AD。

(3) 大亿公司以调解协议超出仲裁请求范围请求法院不予执行仲裁裁决,法院正确的做法是:(2016-3-100,任)

- A. 不支持,继续执行
- B. 应支持,并裁定不予执行
- C. 应告知当事人申请撤销仲裁裁决,并裁定中止执行
- D. 应支持,必要时可通知仲裁庭重新仲裁

【分析与思路】本题有两个切入点。第一个切入点,调解协议内容可以超出仲裁请求,故大亿公司请求不予执行仲裁裁决的主张不能成立,法院应当不予支持,继续执行。第二个切入点,撤销或者

不予执行仲裁裁决需要满足法定六种情形之一:(1)没有仲裁协议;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所依据的证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为。而本案是根据调解结果制作的仲裁裁决,调解协议超出仲裁请求并不属于法定撤销或者不予执行仲裁裁决的情形,故对其不予执行仲裁裁决的申请,法院不予支持。根据以上两个切入点的任何一点,本题皆可选出正确答案A。

综上所述,本题答案为A。

三、2015年

330. 主要办事机构在A县的五环公司与主要办事机构在B县的四海公司于C县签订购货合同,约定:货物交付地在D县;若合同的履行发生争议,由原告所在地或者合同签订地的基层法院管辖。现五环公司起诉要求四海公司支付货款。四海公司辩称已将货款交给五环公司业务付某。五环公司承认付某是本公司业务员,但认为其无权代理本公司收取货款,且付某也没有将四海公司声称的货款交给本公司。四海公司向法庭出示了盖有五环公司印章的授权委托书,证明付某有权代理五环公司收取货款,但五环公司对该授权书的真实性不予认可。根据案情,法院依当事人的申请通知付某参加(参与)了诉讼。

请回答第(1)~(3)题。

【题干分析】首先题目第一句涉及管辖问题。本案为合同纠纷,第一步,不存在专属管辖,第二步,本案存在管辖协议,约定由原告住所地或者合同签订地基层法院管辖。显然,管辖协议约定两个以上与争议有实际联系地点的人民法院管辖的,管辖协议有效,原告在起诉时可以选择向其中一个法院起诉。五环公司作为原告可以向原告住所地A县基层法院或者合同签订地C县基层法院起诉。第二句话交代原告五环公司的诉讼请求是支付货款。四海公司辩称已经将货款交给付某,即主张合同已经履行。五环公司承认付某是本公司业务员,构成自认,无需对方当事人举证证明。关于代理权以及付某是否将货款交回公司存在争议,关于代理权的存在,应当由主张存在代理权的四海公司承担证明责

任；而关于付某是否将贷款交回公司则是五环公司与付某之间的问题，与本案无关。法院依申请通知付某到庭，需要注意的是付某作为五环公司的工作人员，法人的工作人员执行工作任务引发纠纷，应当以法人为当事人，工作人员付某不能作为本案的当事人。据此，可以分析题目。

(1) 对本案享有管辖权的法院包括：(2015-3-95, 任)

A. A 县法院

B. B 县法院

C. C 县法院

D. D 县法院

【分析与思路】 本题涉及管辖问题。根据题干分析，本案有管辖协议，约定原告住所地法院或者合同签订地法院管辖，原告为五环公司，住所地为 A 县，合同签订地为 C 县，当事人在管辖协议中约定两个以上法院都有管辖权的，原告可以选择向其中一个法院起诉，故本案可以由 A 县或者 C 县法院管辖。

综上所述，本题答案为 AC。

(2) 本案需要由四海公司承担证明责任的事实包括：(2015-3-96, 任)

A. 四海公司已经将贷款交付给了五环公司业务付某

B. 付某是五环公司业务员

C. 五环公司授权付某代理收取货款

D. 付某将收取的货款交到五环公司

【分析与思路】 本题考查合同纠纷的证明责任。A 选项是否将贷款交给五环公司业务员属于合同是否履行的事实，应当由主张合同已经履行的四海公司承担证明责任；B 选项付某是五环公司业务员这一事实已经经过五环公司自认，对于自认事实对方当事人无需承担证明责任，法院将直接作为裁判依据，该事实无需证明；C 选项中关于付某是否具有代理权应当由主张代理权存在的四海公司承担证明责任；关于 D 选项，本案中只要四海公司能够证明将贷款交给付某且付某有权代理五环公司收取货款，则四海公司已经履行了付款义务，至于付某是否将该笔款项交给五环公司则与本案无关，属于与案件无关的事实，不是证明对象，不讨论证明责任，D 选项错误。

综上所述，本题答案为 AC。

【命题思路与常见错误分析】 本题 B、D 选项

是干扰选项，我们再次强调一下证明的步骤：首先确定证明对象（哪些事实需要证据证明）；其次在证明对象的基础上确定证明责任（该证明对象应当由谁提供证据证明）；最后在证明责任的基础上确定证明标准（承担证明责任的人应当将该事实证明到何种标准）。故讨论证明责任应当以确定证明对象为前提，而 B 选项所述事实属于自认事实，属于免证事实，不是本案证明对象，无需证据证明；D 选项所述事实属于与案件无关事实，也不是本案证明对象，无需证据证明，不讨论证明责任问题。

(3) 根据案情和法律规定，付某参加（参与）诉讼，在诉讼中所居地位是：(2015-3-97, 任)

A. 共同原告

B. 共同被告

C. 无独立请求权第三人

D. 证人

【分析与思路】 本案为合同纠纷，根据当事人适格的判断，争议的实体法律关系双方当事人作为案件适格当事人，本案合同的双方当事人为五环公司与四海公司，为案件适格原告、被告，而付某作为五环公司的业务员，即法人的工作人员执行工作任务致人损害的，以法人和其他组织为当事人，不能以工作人员为当事人，故付某不能作为本案的当事人，故不能作为本案的原告、被告、有独三、无独三等，故直接排除 A、B、C 选项。而付某对案件知情，可以以证人方式参加诉讼。

综上所述，本题答案为 D。

【命题思路与常见错误分析】 本题破题点就一个问题——付某是法人五环公司的工作人员，考点就一个——法人的工作人员执行工作任务引发纠纷应当以法人为当事人，即工作人员不能作为当事人参加诉讼。

331. 张山承租林海的商铺经营饭店，因拖欠房租被诉至饭店所在地甲法院，法院判决张山偿付林海房租及利息，张山未履行判决。经律师调查发现，张山除所居住房以外，其名下另有一套房屋，林海遂向该房屋所在地乙法院申请执行。乙法院对该套房屋进行查封拍卖。执行过程中，张山前妻宁虹向乙法院提出书面异议，称两人离婚后该房屋已由丙法院判决归其所有，目前尚未办理房屋变更登记手续。

请回答第(1)~(3)题。

【题干分析】法院判决张山向林海清偿房租及利息,在执行过程中,法院将张山的房屋列为执行标的。执行中,宁虹作为案外人对该房屋主张权利,构成案外人对执行标的的异议。首先,法院经审查认为异议成立的,应当裁定中止执行,认为异议不成立的,裁定驳回。对异议裁定不服的,由于本案判决的是钱,执行的是房,案外人异议的也是房,原生效判决并不涉及该房屋,显然属于与原生效判决无关,应当通过执行异议之诉的方式解决房屋所有权争议问题。本题重点应该在于对执行异议之诉的考查。

(1) 对于宁虹的异议,乙法院的正确处理是:

(2015-3-98, 任)

A. 应当自收到异议之日起15日内审查
B. 若异议理由成立,裁定撤销对该房屋的执行

C. 若异议理由不成立,裁定驳回

D. 应当告知宁虹直接另案起诉

【分析与思路】对于案外人对执行标的的异议,法院应当在收到异议之日起15日内审查,认为异议成立的裁定中止执行,认为异议不成立的,裁定驳回,所以本题A、C选项表述正确;B选项错误,因为执行法院在执行过程中对于案外人对执行标的的异议进行审查仅仅是形式审查并作出应否继续执行的判断,而关于实体权属的最终判断则需要通过随后的执行异议之诉进行判断,故就算异议成立,也只能中止对该标的物的执行,而不能撤销对该标的物的执行。案外人宁虹提出了案外人对执行标的的异议,法院认为异议成立的应当裁定中止执行,申请人林海不服的可以提起申请人执行异议之诉;认为异议不成立的应当裁定驳回,案外人宁虹不服的可以提起案外人执行异议之诉。故法院对于案外人宁虹的异议应当作出中止或者驳回的裁定后,申请人林海或者案外人宁虹视情形提起执行异议之诉,而不能直接告知宁虹另案起诉,所以D选项错误。

综上所述,本题答案为AC。

(2) 如乙法院裁定支持宁虹的请求,林海不服提出执行异议之诉,有关当事人的诉讼地位是:

(2015-3-99, 任)

A. 林海是原告,张山是被告,宁虹是第三人

B. 林海和张山是共同原告,宁虹是被告

C. 林海是原告,张山和宁虹是共同被告

D. 林海是原告,宁虹是被告,张山视其态度而定

【分析与思路】本题考查执行异议之诉。法院裁定支持了案外人宁虹的请求,则应当裁定中止执行,此时申请人林海不服该裁定,应当在收到裁定后15日内向执行法院提起申请人执行异议之诉,申请人执行异议之诉应当以申请人林海为原告,案外人宁虹为被告,而被申请人张山的诉讼地位则视其态度而定,如果张山反对申请人林海的主张,则列为共同被告,不反对的列为无独三。

综上所述,本题答案为D。

(3) 乙法院裁定支持宁虹的请求,林海提出执行异议之诉,下列说法可成立的是:(2015-3-100, 任)

A. 林海可向甲法院提起执行异议之诉

B. 如乙法院审理该案,应适用普通程序

C. 宁虹应对自己享有涉案房屋所有权承担证明责任

D. 如林海未对执行异议裁定提出诉讼,张山可以提出执行异议之诉

【分析与思路】本题考查执行异议之诉的相关考点。首先,执行异议之诉应当由执行法院管辖,而本案由乙法院执行,应当由乙法院管辖,A选项错误;法院审理执行异议之诉应当适用普通程序,B选项正确;在执行异议之诉中,应当由案外人对执行标的享有的足以阻碍执行的权利承担证明责任,所以本案应当由案外人宁虹对房屋的权利承担证明责任,C选项正确;D选项中,法院裁定支持案外人请求而中止执行的,应当由申请人林海提起执行异议之诉(即申请人执行异议之诉),被申请人张山不能提起执行异议之诉,但可以另行起诉,D选项错误。

综上所述,本题答案为BC。

四、2014年

332. 甲县的葛某和乙县的许某分别拥有位于丙县的云峰公司50%的股份。后由于二人经营理念不合,已连续四年未召开股东会,无法形成股东会决议。许某遂向法院请求解散公司,并在法院受理后申请保全公司的主要资产(位于丁县的一块土地的使用权)。

请回答第(1)~(3)题。

(1) 关于本案当事人的表述, 下列说法正确的是: (2014-3-95, 任)

- A. 许某是原告
- B. 葛某是被告
- C. 云峰公司可以是无独立请求权第三人
- D. 云峰公司可以是有独立请求权第三人

[分析与思路] 本题考查解散公司之诉的当事人问题。股东起诉要求解散公司, 是股东提起诉讼, 要求消灭自己与公司之间存在的相应法律关系。所以应当以该股东为原告, 公司为被告, 其他股东对本案没有独立的请求权, 但是与案件的结果有法律上的利害关系, 应当列为无独立请求权第三人。故本案许某为原告, 云峰公司为被告, 葛某可以无独三身份参加诉讼。

综上所述, 本题答案为 A。

(2) 依据法律, 对本案享有管辖权的法院是: (2014-3-96, 任)

- A. 甲县法院
- B. 乙县法院
- C. 丙县法院
- D. 丁县法院

[分析与思路] 本题考查《民事诉讼法》公司诉讼的管辖, 即因公司设立、确认股东资格、分配利润、解散等纠纷提起的诉讼, 由公司住所地人民法院管辖。所以本题直接选择丙县法院即可。

综上所述, 本题答案为 C。

(3) 关于许某的财产保全申请, 下列说法正确的是: (2014-3-97, 任)

- A. 本案是给付之诉, 法院可作出保全裁定
- B. 本案是变更之诉, 法院不可作出保全裁定
- C. 许某在申请保全时应提供担保
- D. 如果法院认为采取保全措施将影响云峰公司的正常经营, 应驳回保全申请

[分析与思路] 首先关于诉的分类问题。股东起诉解散公司, 其诉讼请求的实质是请求消灭自己与公司之间在公司法上的权利义务关系, 所以为变更之诉 (形成之诉), 而非给付之诉, 所以 A 选项错误。其次关于保全问题。需要根据公司法的相关条文进行解答, 根据《公司法解释二》第 3 条规定, 股东提起解散公司诉讼时, 向人民法院申请财产保全或者证据保全的, 在股东提供担保且不影响公司正常经营的情形下, 人民法院可

予以保全。可见在解散公司之诉中可以作出保全裁定, 故 B 选项错误。同时, 在解散公司之诉中法院裁定保全的前提是申请人提供担保, 且不影响公司生产经营, 故 C 选项中申请人应当提供担保的表述正确。同时, 如果采取保全措施将会影响云峰公司经营的, 法院应当驳回保全申请, D 选项正确。

综上所述, 本题答案为 CD。

[命题思路与常见错误分析] 本题属于民诉与公司法的融合考查。首先同学们需要根据解散公司这一诉讼请求的本质对诉的分类进行判断; 其次, 本题的保全问题无法直接根据《民事诉讼法》有关保全的规定得出答案, 考查《公司法解释二》关于解散公司之诉中的保全问题。

333. B 市的京发公司与 T 市的蓟门公司签订了一份海鲜买卖合同, 约定交货地在 T 市, 并同时约定 “涉及本合同的争议, 提交 S 仲裁委员会仲裁。” 京发公司收货后, 认为海鲜等级未达到合同约定, 遂向 S 仲裁委员会提起解除合同的仲裁申请, 仲裁委员会受理了该案。在仲裁规则确定的期限内, 京发公司选定仲裁员李某作为本案仲裁庭的仲裁员, 蓟门公司未选定仲裁员, 双方当事人也未共同选定第三名仲裁员, S 仲裁委主任指定张某为本案仲裁庭仲裁员、刘某为本案首席仲裁员, 李某、张某、刘某共同组成本案的仲裁庭, 仲裁委向双方当事人送达了开庭通知。

开庭当日, 蓟门公司未到庭, 也未向仲裁庭说明未到庭的理由。仲裁庭对案件进行了审理并作出缺席裁决。在评议裁决结果时, 李某和张某均认为蓟门公司存在严重违约行为, 合同应解除, 而刘某认为合同不应解除, 拒绝在裁决书上签名。最终, 裁决书上只有李某和张某的签名。

S 仲裁委员会将裁决书向双方当事人进行送达时, 蓟门公司拒绝签收, 后蓟门公司向法院提出撤销仲裁裁决的申请。

请回答第 (1) ~ (3) 题。

[题干分析] 本题考查仲裁。第一段第一句话交代了合同的有关情况以及仲裁协议, 从内容上看, 仲裁协议是有效的。第二句话交代了违约事实以及仲裁程序的启动, 着重注意京发公司 (申请人) 的仲裁申请为 “解除合同”。第三句话交代了仲裁员的产生, 首先应当由当事人各自选定

或者委托主任指定一名仲裁员,然后由当事人共同选定或者共同委托主任指定首席仲裁员,也可以由当事人约定由其各自选定的仲裁员共同选定首席仲裁员。当事人未选定仲裁员的,由仲裁机构主任指定,本案蓟门公司没有选定仲裁员,双方当事人也没有选定首席仲裁员,故由S仲裁委主任为蓟门公司指定张某担任仲裁员,指定刘某为本案首席仲裁员的做法正确。

第二段第一、二句表述作为被申请人的蓟门公司未到庭,应当缺席裁决。第三句表述张、李两名仲裁员形成了多数意见,应当依据少数服从多数原则,按照张、李两人的意见作出裁决,刘某作为少数意见,应当记入笔录,同时刘某可以拒绝在裁决书上签名,故最后裁决书由张、李二人签名是符合法律规定的。

第三段中,仲裁裁决自作出之日起生效,蓟门公司拒不签收不影响仲裁裁决效力。蓟门公司申请撤销仲裁裁决的表述,需要同学们留意撤销仲裁裁决的情形、程序以及后果。

(1) 关于本案中仲裁庭组成,下列说法正确的是: (2014-3-98, 任)

- A. 京发公司有权选定李某为本案仲裁员
- B. 仲裁委主任有权指定张某为本案仲裁员
- C. 仲裁委主任有权指定刘某为首席仲裁员
- D. 本案仲裁庭的组成合法

[分析与思路] 根据对题干的分析,可知本案仲裁庭的组成合法,A、B、C、D选项均为正确。当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的,首先应当由当事人各自选定或者委托主任指定一名仲裁员,然后由当事人共同选定或者共同委托主任指定首席仲裁员,也可以由当事人约定由其各自选定的仲裁员共同选定首席仲裁员。当事人未选定仲裁员的,由仲裁机构主任指定,所以本案京发公司有权选定李某为本案仲裁员,A选项表述正确;蓟门公司没有选定仲裁员,双方当事人也没有选定首席仲裁员,故仲裁委主任为蓟门公司指定张某担任仲裁员,为本案指定刘某担任首席仲裁员的做法正确,本题B、C选项表述正确。综上,本案中仲裁庭的组成合法有效,D选项表述正确。

综上所述,本题答案为ABCD。

(2) 关于本案的裁决书,下列表述正确的是: (2014-3-99, 任)

- A. 裁决书应根据仲裁庭中的多数意见,支持京发公司的请求
- B. 裁决书应根据首席仲裁员的意见,驳回京发公司的请求
- C. 裁决书可支持京发公司的请求,但必须有首席仲裁员的签名
- D. 无论蓟门公司是否签收,裁决书自作出之日起生效

[分析与思路] 根据题干分析,本案中张、李两名仲裁员形成了多数意见,应当依据少数服从多数原则,按照张、李两人的意见作出裁决,支持京发公司请求,A选项表述正确;而只有在仲裁庭无法形成多数意见时才能按照首席仲裁员的意见作出裁决,既然本案形成了多数意见,应当按照多数意见作出裁决,而不能按照首席仲裁员的意见作出裁决,B选项错误;C选项中仲裁裁决由仲裁员签名,对裁决持不同意见的仲裁员可以拒绝签名,并无首席仲裁员必须签名的要求,所以C选项表述错误;D选项仲裁裁决自作出之日起生效,当事人拒不签收并不影响仲裁裁决的生效,D选项表述正确。

综上所述,本题答案为AD。

(3) 关于蓟门公司撤销仲裁裁决的申请,下列表述正确的是: (2014-3-100, 任)

- A. 蓟门公司应向S仲裁委所在地中院提出申请
- B. 法院应适用普通程序审理该撤销申请
- C. 法院可以适用法律错误为由撤销S仲裁委的裁决
- D. 法院应以缺席裁决违反法定程序为由撤销S仲裁委的裁决

[分析与思路] 本题考查撤销仲裁裁决。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决: (1) 没有仲裁协议; (2) 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁; (3) 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序; (4) 裁决所根据的证据是伪造的; (5) 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据; (6) 仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为(归纳为三种情形:仲裁程序违法,对方当事人伪造、隐瞒证据,仲裁员徇私舞弊)。可见撤销仲裁裁决由仲裁机构所在地中级人民法院管辖,A选项正确。关于撤销

仲裁裁决的情形,仅限于仲裁程序违法,当事人伪造、隐瞒证据,仲裁员枉法裁决三类,而法律错误并非撤销仲裁裁决的法定情形,所以C选项表述错误。本案仲裁庭向双方当事人送达了开庭通知,被申请人薊门公司无正当理由未到庭,仲裁庭依法应当缺席裁决,故本案对薊门公司缺席裁决的做法并未违反法定程序,法院不能以此为由撤销S仲裁委的裁决,所以D选项表述错误。关于B选项,对于撤销仲裁裁决的申请,法院应当组成合议庭审理,但我们一再强调合议制并不等于普通程序,故B选项错误。

综上所述,本题答案为A。

【命题思路与常见错误分析】首先关于撤销或者不予执行仲裁裁决的情形仅仅包括程序违法、伪造隐瞒证据、枉法裁决三类情形,而诸如法律适用错误、证据不足等情形均不能申请撤销或者不予执行仲裁裁决。因为只要仲裁程序合法,仲裁员无徇私舞弊情形,当事人无弄虚作假,法律即应当赋予经过公正程序作出的裁决有公信力,不能随意撤销。

本题B选项是干扰选项,有同学记得对于撤销仲裁裁决的申请,法院应当组成合议庭审查,然后就理所当然地认为这是普通程序,而误选了B。我们一再强调独任制不等于简易程序,合议制

不等于普通程序:

独任制 $\neq$ 简易程序:简易程序适用独任制,但适用独任制的不一定是简易程序,根据修订后的《民事诉讼法》,基层法院审理的基本事实清楚,权利义务关系明确的第一审民事案件,可以由审判员一人适用普通程序审理,即适用独任制的也可能是普通程序;还有,特别程序原则上适用独任制,督促程序适用独任制,公示催告程序的公示催告阶段适用独任制,但他们并不是简易程序。

合议制 $\neq$ 普通程序:首先,根据修订后的《民事诉讼法》规定,普通程序可能适用合议制,也可能适用独任制(基层法院审理的基本事实清楚,权利义务关系明确的第一审民事案件,可以由审判员一人适用普通程序审理),即普通程序不一定适用合议制。其次,适用合议制的也不一定是普通程序,诸如特别程序中的选民资格和重大疑难案件、公示催告程序的除权判决阶段、撤销仲裁裁决等均适用合议制,但它们不是普通程序。

最后,还有同学要问,撤销仲裁裁决不是普通程序那到底是什么程序?人家就叫撤销仲裁裁决程序,是一个独立的司法审查程序,你为什么非要把它摁到普通程序或者简易程序去呢?我就是我,不一样的烟火!

附录

本书答案速查

专题一 民事诉讼与民事诉讼法		
(略)		
专题二 诉的基本理论		
一、诉讼标的		
1	(2021 金题-2-4-1, 单)	C
2	(2011-3-37, 单)	C
二、诉的分类		
3	(2023 金题-2-4-1, 多)	AB
4	(2024 金题-2-4-1, 多)	AD
5	(2025 金题-2-4-1, 多)	BD
6	(2025 金题-2-4-2, 多)	ABD
三、反诉		
7	(2014-3-43, 单)	B
8	(2025 金题-2-4-3, 单)	C
9	(2025 金题-2-4-4, 单)	C
10	(2019 金题-2-4-1, 单)	D
11	(2023 金题-2-4-2, 单)	A
四、诉的合并与分离		
12	(2021 金题-2-4-2, 单)	A
13	(2020 金题-2-4-14, 单)	D

14	(2022 金题-2-4-1, 多)	ACD
15	(2024 金题-2-4-2, 多)	AC
专题三 基本原则与基本制度		
第一节 基本原则		
16	(2025 金题-2-4-5, 单)	B
17	(2024 金题-2-4-3, 多)	AD
18	(2022 金题-2-4-2, 单)	B
19	(2022 金题-2-4-3, 单)	C
第二节 基本制度		
一、合议制		
20	(2016-3-35, 单)	D
21	(2023 金题-2-4-3, 单)	B
二、回避制度		
22	(2018 金题-2-4-1, 多)	AD
23	(2022 金题-2-4-4, 单)	B
24	(2023 金题-2-4-4, 单)	C
专题四 主管与管辖		
第一节 主管		
25	(2023 金题-2-4-5, 单)	B
26	(2020 金题-2-4-27, 多)	AB

27	(2023 金题-2-4-6, 多)	BD
28	(2025 金题-2-4-6, 单)	D
29	(2017-3-37, 单)	B
第二节 管 辖		
一、管辖概述		
30	(2020 金题-2-4-1, 多)	BC
31	(2021 金题-2-4-3, 单)	C
二、地域管辖		
32	(2016-3-77, 多)	AB
33	(2020 金题-2-4-2, 单)	B
34	(2023 金题-2-4-7, 单)	A
35	(2025 金题-2-4-7, 单)	C
36	(2024 金题-2-4-4, 单)	C
37	(2023 金题-2-4-8, 单)	B
38	(2021 金题-2-4-4, 单)	B
39	(2022 金题-2-4-5, 多)	BD
40	(2025 金题-2-4-8, 单)	D
41	(2019 金题-2-4-2, 单)	A
42	(2021 金题-2-4-37, 多)	BD
43	(2025 金题-2-4-9, 多)	AB
44	(2021 金题-2-4-38, 多)	AB
45	(2024 金题-2-4-5, 单)	C
三、裁定管辖		
46	(2019 金题-2-4-3, 单)	A
47	(2014-3-78, 多)	ABC
四、管辖权异议		
48	(2024 金题-2-4-6, 单)	D
49	(2017-3-36, 单)	B
50	(2021 金题-2-4-5, 单)	A
51	(2019 金题-2-4-4, 单)	C
52	(2022 金题-2-4-6, 单)	C

专题五 当事人		
53	(2018 金题-2-4-2, 多)	BD
54	(2020 金题-2-4-3, 单)	C
55	(2015-3-39, 单)	B
56	(2025 金题-2-4-10, 多)	AC
57	(2022 金题-2-4-10, 多)	AC
58	(2016-3-36, 单)	D
59	(2024 金题-2-4-7, 多)	BD
60	(2016-3-37, 单)	C
61	(2024 金题-2-4-8, 多)	ABCD
62	(2020 金题-2-4-4, 单)	A
63	(2022 金题-2-4-7, 单)	B
64	(2024 金题-2-4-9, 多)	ABC
65	(2023 金题-2-4-35, 多)	BC
66	(2021 金题-2-4-6, 多)	ABC
67	(2022 金题-2-4-8, 多)	ABC
68	(2023 金题-2-4-9, 多)	BD
69	(2025 金题-2-4-11, 单)	A
70	(2021 金题-2-4-7, 多)	ACD
71	(2025 金题-2-4-12, 单)	A
72	(2016-3-79, 多)	ABCD
专题六 共同诉讼		
73	(2022 金题-2-4-9, 单)	C
74	(2025 金题-2-4-13, 多)	AC
75	(2020 金题-2-4-5, 单)	D
76	(2023 金题-2-4-10, 单)	B
专题七 第三人		
77	(2017-3-78, 多)	AD
78	(2007-3-37, 单)	C
79	(2015-3-38, 单)	D
80	(2016-3-38, 单)	B

81	(2019 金题-2-4-5, 单)	B
专题八 诉讼代理人		
82	(2021 金题-2-4-9, 单)	C
83	(2024 金题-2-4-10, 多)	ABC
专题九 证明		
第一节 证明对象		
84	(2015-3-40, 单)	A
85	(2020 金题-2-4-6, 单)	B
86	(2021 金题-2-4-10, 多)	CD
87	(2022 金题-2-4-11, 多)	ABCD
第二节 证明责任与证明标准		
88	(2016-3-40, 单)	B
89	(2017-3-40, 单)	D
90	(2020 金题-2-4-7, 单)	B
91	(2007-3-45, 单)	B
92	(2019 金题-2-4-6, 单)	C
93	(2020 金题-2-4-8, 多)	CD
专题十 证据		
94	(2022 金题-2-4-13, 多)	ACD
95	(2017-3-39, 单)	C
96	(2009-3-40, 单)	A
97	(2019 金题-2-4-7, 多)	BD
98	(2023 金题-2-4-11, 多)	ABC
99	(2016-3-39, 单)	B
100	(2024 金题-2-4-11, 多)	AC
101	(2021 金题-2-4-16, 多)	ABCD
102	(2023 金题-2-4-12, 单)	D
103	(2020 金题-2-4-9, 单)	D
104	(2016-3-80 改编, 多)	AC
105	(2017-3-80, 多)	ABCD
106	(2020 金题-2-4-10, 多)	CD

107	(2025 金题-2-4-14, 多)	AC
108	(2021 金题-2-4-11, 多)	AC
109	(2020 金题-2-4-11, 多)	BC
110	(2021 金题-2-4-12, 多)	AC
111	(2015-3-79, 多)	ABCD
112	(2017-3-79, 多)	ABC
113	(2023 金题-2-4-13, 多)	CD
114	(2020 金题-2-4-12, 多)	AC
115	(2025 金题-2-4-15, 多)	BC
116	(2021 金题-2-4-14, 多)	BCD
117	(2024 金题-2-4-12, 多)	AC
118	(2025 金题-2-4-16, 多)	AD
119	(2025 金题-2-4-17, 多)	AC
专题十一 证明程序		
120	(2016-3-41, 单)	B
121	(2024 金题-2-4-13, 单)	C
122	(2019 金题-2-4-8, 单)	D
123	(2018 金题-2-4-3, 单)	A
124	(2021 金题-2-4-15, 单)	A
专题十二 保全与先予执行		
第一节 保全		
125	(2019 金题-2-4-9, 多)	AC
126	(2020 金题-2-4-13, 多)	ACD
127	(2021 金题-2-4-18, 单)	A
128	(2016-3-43, 单)	C
129	(2024 金题-2-4-14, 单)	A
130	(2021 金题-2-4-17, 单)	B
131	(2023 金题-2-4-14, 单)	B
第二节 先予执行		
132	(2019 金题-2-4-10, 多)	CD
133	(2022 金题-2-4-14, 单)	B

134	(2024 金题-2-4-15, 单)	A
135	(2024 金题-2-4-16, 单)	A
专题十三 对妨碍诉讼的强制措施		
136	(2021 金题-2-4-19, 单)	D
专题十四 期间与送达		
137	(2018 金题-2-4-4, 单)	A
138	(2023 金题-2-4-15, 单)	C
专题十五 调 解		
139	(2016-3-42, 单)	A
140	(2016-3-85, 多)	ABC
141	(2023 金题-2-4-16, 单)	B
142	(2025 金题-2-4-18, 多)	AC
143	(2019 金题-2-4-11, 多)	CD
144	(2019 金题-2-4-12, 单)	B
专题十六 一审普通程序		
145	(2015-3-48, 单)	B
146	(2022 金题-2-4-15, 多)	BC
147	(2017-3-42, 单)	B
148	(2019 金题-2-4-13, 多)	BC
149	(2024 金题-2-4-17, 多)	AC
150	(2024 金题-2-4-18, 多)	CD
151	(2020 金题-2-4-16, 单)	C
152	(2018 金题-2-4-5, 单)	C
153	(2019 金题-2-4-14, 单)	D
154	(2009-3-47, 单)	A
155	(2017-3-81, 多)	BD
156	(2024 金题-2-4-19, 单)	B
157	(2021 金题-2-4-20, 单)	D
158	(2021 金题-2-4-21, 单)	A
159	(2024 金题-2-4-20, 单)	D
160	(2023 金题-2-4-17, 多)	BC

161	(2022 金题-2-4-18, 单)	D
162	(2024 金题-2-4-21, 单)	D
163	(2025 金题-2-4-19, 单)	C
164	(2025 金题-2-4-20, 单)	D
165	(2016-3-46, 单)	C
166	(2019 金题-2-4-15, 多)	BD
167	(2020 金题-2-4-15, 单)	B
168	(2022 金题-2-4-16, 多)	CD
169	(2023 金题-2-4-18, 多)	BC
170	(2025 金题-2-4-21, 单)	A
171	(2020 金题-2-4-17, 多)	ABD
172	(2024 金题-2-4-22, 多)	ABD
173	(2021 金题-2-4-22, 单)	A
174	(2025 金题-2-4-22, 多)	BD
专题十七 简易程序		
175	(2017-3-43, 单)	D
176	(2015-3-46, 单)	B
177	(2015-3-82, 多)	BC
178	(2015-3-83, 多)	CD
179	(2022 金题-2-4-19, 多)	ABD
180	(2021 金题-2-4-23, 多)	BCD
181	(2022 金题-2-4-20, 多)	CD
182	(2024 金题-2-4-23, 单)	A
183	(2022 金题-2-4-21, 多)	BC
184	(2016-3-81, 多)	BC
专题十八 公益诉讼程序		
185	(2022 金题-2-4-22, 多)	ABCD
186	(2019 金题-2-4-16, 单)	C
187	(2019 金题-2-4-17, 多)	BCD
188	(2021 金题-2-4-24, 单)	D

189 (1)	(2017-3-98, 任)	D
189 (2)	(2017-3-99, 任)	BCD
189 (3)	(2017-3-100, 任)	D
190	(2024 金题-2-4-24, 多)	BD
191	(2025 金题-2-4-23, 多)	AB
192	(2024 金题-2-4-25, 多)	BD
专题十九 第三人撤销之诉		
193	(2023 金题-2-4-19, 多)	AC
194	(2023 金题-2-4-20, 单)	D
195	(2019 金题-2-4-18, 单)	B
196	(2022 金题-2-4-23, 单)	B
197	(2020 金题-2-4-18, 单)	D
198	(2021 金题-2-4-25, 多)	AC
199	(2024 金题-2-4-26, 单)	D
200	(2017-3-38, 单)	C
201	(2021 金题-2-4-26, 单)	C
专题二十 二审程序		
202	(2021 金题-2-4-27, 单)	A
203	(2021 金题-2-4-28, 单)	D
204	(2016-3-44, 单)	D
205	(2017-3-44, 单)	A
206	(2024 金题-2-4-27, 单)	D
207	(2007-3-43, 单)	B
208	(2013-3-48, 单)	A
209	(2022 金题-2-4-24, 单)	D
210	(2024 金题-2-4-28, 多)	ABCD
211	(2017-3-82, 多)	AC
212	(2024 金题-2-4-29, 单)	B

213	(2015-3-44, 单)	A
214	(2021 金题-2-4-29, 单)	B
215	(2020 金题-2-4-19, 单)	C
216	(2020 金题-2-4-20, 多)	ABC
217	(2021 金题-2-4-30, 多)	BD
218	(2023 金题-2-4-21, 多)	BCD
219	(2020 金题-2-4-21, 多)	BC
220	(2016-3-47, 单)	C
221	(2017-3-46, 单)	B
222	(2019 金题-2-4-19, 单)	D
223	(2016-3-45, 单)	A
224	(2017-3-45, 单)	B
专题二十一 审判监督程序		
225	(2024 金题-2-4-30, 多)	CD
226	(2023 金题-2-4-22, 单)	D
227	(2022 金题-2-4-25, 单)	D
228	(2023 金题-2-4-23, 多)	BC
229	(2019 金题-2-4-20, 单)	B
230	(2025 金题-2-4-24, 单)	C
231	(2022 金题-2-4-17, 单)	C
232	(2025 金题-2-4-25, 多)	AD
233	(2009-3-87, 多)	BD
234	(2013-3-81, 多)	ABC
235	(2019 金题-2-4-21, 多)	CD
236	(2020 金题-2-4-22, 多)	ABD
237	(2021 金题-2-4-31, 多)	BCD
238	(2019 金题-2-4-22, 单)	B
239	(2018 金题-2-4-6, 单)	D
240	(2019 金题-2-4-23, 单)	D

专题二十二 特别程序		
241	(2017-3-47, 单)	B
242	(2023 金题-2-4-24, 多)	AB
243	(2025 金题-2-4-26, 单)	B
244	(2015-3-45, 单)	D
245	(2019 金题-2-4-24, 单)	D
246	(2021 金题-2-4-32, 多)	BC
247	(2024 金题-2-4-31, 单)	C
专题二十三 非讼程序之一——督促程序		
248	(2022 金题-2-4-26, 单)	C
249	(2018 金题-2-4-7, 单)	D
250	(2019 金题-2-4-25, 多)	AD
251	(2016-3-82, 多)	AB
252	(2017-3-83, 多)	AC
253	(2020 金题-2-4-23, 单)	D
254	(2025 金题-2-4-27, 单)	B
专题二十四 非讼程序之一——公示催告程序		
255	(2016-3-83, 多)	AC
256	(2015-3-85, 多)	AD
257	(2017-3-48, 单)	C
258	(2022 金题-2-4-27, 单)	C
259	(2023 金题-2-4-25, 多)	AD
专题二十五 执行程序		
260	(2023 金题-2-4-26, 单)	B
261	(2023 金题-2-4-27, 单)	D
262	(2023 金题-2-4-28, 单)	B
263	(2023 金题-2-4-29, 单)	C
264	(2023 金题-2-4-30, 多)	AD
265	(2022 金题-2-4-28, 多)	ABC

266	(2023 金题-2-4-31, 多)	AC
267	(2020 金题-2-4-24, 单)	A
268	(2023 金题-2-4-32, 多)	ACD
269	(2024 金题-2-4-32, 单)	D
270	(2025 金题-2-4-28, 单)	C
271	(2016-3-48, 单)	D
272	(2023 金题-2-4-33, 单)	C
273	(2022 金题-2-4-29, 多)	BC
274	(2010-3-49, 单)	D
275	(2024 金题-2-4-33, 单)	B
276	(2019 金题-2-4-26, 单)	B
277	(2017-3-41, 单)	B
278	(2022 金题-2-4-30, 单)	A
279	(2025 金题-2-4-29, 多)	ABD
280	(2019 金题-2-4-27, 多)	BD
281	(2017-3-77, 多)	BCD
282	(2022 金题-2-4-34, 单)	D
283	(2017-3-49, 单)	D
284	(2016-3-49, 单)	C
285	(2020 金题-2-4-25, 多)	AC
286	(2017-3-84, 多)	BCD
287	(2019 金题-2-4-31, 多)	AD
288	(2024 金题-2-4-34, 单)	B
289	(2018 金题-2-4-8, 多)	AD
290	(2024 金题-2-4-35, 单)	A
291	(2020 金题-2-4-26, 单)	B
292	(2021 金题-2-4-33, 单)	A
293	(2022 金题-2-4-31, 单)	C
294	(2022 金题-2-4-32, 多)	AB

295	(2019 金题-2-4-28, 多)	AD
296	(2021 金题-2-4-34, 单)	A
297	(2024 金题-2-4-36, 单)	C
298	(2021 金题-2-4-41, 多)	CD
299	(2016-3-84, 多)	AC
300	(2024 金题-2-4-37, 单)	B
专题二十六 涉外民事诉讼程序		
301	(2014-3-84, 多)	BD
302	(2025 金题-2-4-30, 多)	AC
303	(2019 金题-2-4-29, 多)	AC
304	(2024 金题-2-4-38, 单)	D
305	(2021 金题-2-4-35, 单)	D
专题二十七 仲裁概述		
306	(2024 金题-2-4-41, 单)	C
专题二十八 仲裁协议		
307	(2018 金题-2-4-9, 单)	C
308	(2021 金题-2-4-36, 单)	B
309	(2025 金题-2-4-31, 单)	B
310	(2025 金题-2-4-32, 多)	CD
311	(2024 金题-2-4-39, 单)	A
312	(2023 金题-2-4-34, 单)	D
313	(2019 金题-2-4-30, 多)	ABC
314	(2022 金题-2-4-33, 多)	BD
315	(2017-3-35, 单)	D
316	(2010-3-84, 多)	ABC
317	(2020 金题-2-4-28, 多)	CD
318	(2017-3-85, 单)	C
319	(2017-3-50, 多)	AD
320	(2015-3-50, 单)	C

321	(2024 金题-2-4-40, 单)	C
专题二十九 仲裁程序		
322	(2020 金题-2-4-29, 单)	A
323	(2016-3-50, 单)	D
专题三十 司法与仲裁		
324	(2021 金题-2-4-39, 多)	CD
325	(2021 金题-2-4-40, 多)	BD
326	(2020 金题-2-4-30, 单)	A
专题三十一 不定项选择题专项训练		
一、2017 年		
327 (1)	(2017-3-95, 任)	ABD
327 (2)	(2017-3-96, 任)	B
327 (3)	(2017-3-97, 任)	BCD
二、2016 年		
328 (1)	(2016-3-95, 任)	ABC
328 (2)	(2016-3-96, 任)	ABCD
328 (3)	(2016-3-97, 任)	BC
329 (1)	(2016-3-98, 任)	BD
329 (2)	(2016-3-99, 任)	AD
329 (3)	(2016-3-100, 任)	A
三、2015 年		
330 (1)	(2015-3-95, 任)	AC
330 (2)	(2015-3-96, 任)	AC

330 (3)	(2015-3-97, 任)	D
331 (1)	(2015-3-98, 任)	AC
331 (2)	(2015-3-99, 任)	D
331 (3)	(2015-3-100, 任)	BC
四、2014 年		
332 (1)	(2014-3-95, 任)	A

332 (2)	(2014-3-96, 任)	C
332 (3)	(2014-3-97, 任)	CD
333 (1)	(2014-3-98, 任)	ABCD
333 (2)	(2014-3-99, 任)	AD
333 (3)	(2014-3-100, 任)	A